第3题：刑诉法案例分析题（约30-32分）

- **第3题：刑诉法案例分析题（约30-32分）**
  - 题型特点： 案例分析题，考查重点：5-7问
    - 证据制度（非法证据排除、证据种类、证明标准）
    - 强制措施（逮捕、取保候审的条件）
    - 侦查行为（讯问、搜查、技术侦查）
    - 审判程序（一审、二审、再审、死刑复核程序）
    - 特别程序（当事人和解、缺席审判等）
  - 法条定位

简　　称	全　　称
《刑事诉讼法》	《中华人民共和国刑事诉讼法》★★★★★
《刑诉解释》	《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》★★★★★
《高检规则》	《人民检察院刑事诉讼规则》★★★★
《公安部规定》	《公安机关办理刑事案件程序规定》★★★

［备考提示］建议同学们熟悉常规文件的全称，在一级搜索功能中搜索简称是无法找到该文件的，但可以搜索全称中的部分关键词（如“刑事诉讼规则”“公安机关办理”）。

专项制度	简　　称	全　　称
认罪认罚	《认罪认罚指导意见》	《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》 ★★★★★
庭前会议	《庭前会议规程》	《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部办理刑事案件庭前会议规程》 ★★★★★
排非程序	《排非规定》	《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》 ★★★★★
	《排非规程》	《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部办理刑事案件排除非法证据规程》 ★★★★★
规范量刑	《量刑意见》	《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于规范量刑程序若干问题的意见》 ★★★
值班律师	《法援值班办法》	《法律援助值班律师工作办法》 ★★★
取保候审	《取保候审规定》	《关于取保候审若干问题的规定》 ★★★
羁押必要性审查	《羁押必要性审查、评估规定》	《人民检察院、公安机关羁押必要性审查、评估工作规定》 ★★★★

- 1、2026年新规：人大常委会关于刑诉法第292条的解释
  - 被告人所在地法律允许的其他方式：是指被告人所在地规定、承认、 认可、接受的各种送达方式，包括但不限于邮寄，公告、公示，电子等送达方式
- 2、26年新修订：认罪认罚指导意见
  - 第6条：新增“单位犯罪”适用。单位诉讼代表人代表单位认罪并协助调查的，可对涉案单位从宽；直接负责的主管和责任人员认罪的，同样可从宽处理。
  - 第10条：从宽分三档
    - 一般从宽：民间矛盾＋谅解＋初犯偶犯过失犯未成年
    - 慎重从宽：惯犯累犯职业犯+侵害特群体
    - 严格从宽：危害国家安全、严重暴力、重大黑恶等
  - 第16条：强化会见和阅卷权保障。值班律师要求会见的，应当及时安排，至迟不超过四十八小时；要求查阅案卷材料的，应当及时安排，至迟不超过三个工作日。
  - 第17条：具结前必要时间，严禁突击具结。检察院应为律师提出意见留出必要时间，普通程序至少提前5日告知，简易程序至少提前3日告知
  - 第31条：严禁绕开辩护人安排值班律师代为见证具结
  - 第33条：具结书双向约束。若没有新事实、证据，或犯罪嫌疑人未反悔，人民检察院不得单方撤销具结书、变更量刑建议。
  - 第37条：推行量刑建议说理与充分沟通机制。检方必须释明认定的事实、罪名、量刑依据及对应的幅度，提出前必须与律师进行充分沟通，意见合理的应当采纳并调整。

- 第38条：全面铺开全过程录音录像，新增法院可调阅机制。明确检察机关围绕量刑建议、程序适用听取意见及签署具结书的，应当同步录音录像并随案归档。并且首次打破部门壁垒，规定审判阶段人民法院需要查阅时，人民检察院应当提供。
- 第46条：明确共犯并分案规则，严禁“以认罪为界”机械拆案。针对部分同案犯认罪认罚的共同犯罪案件，确立了“一般合并审理并适用普通程序”的原则。明确规定分案的前提必须是“人数众多、案情复杂，合并难以保证质量和效率”，并划定了两条不宜分案的红线：一是不能简单以认罪和不认罪作为区分标准进行分案；二是首要分子、主犯一般不宜分案。此外，强化了分案后的质证保障：前案裁判认定的事实证据若关联后案且后案有异议的，后案庭审必须重新进行示证、质证和认证。
- 第48条：对量刑建议的司法审查，明确了五种"明显不当"情形：（1）错误适用刑种（主刑、附加刑、禁止令、从业禁止）；（2）遗漏或错误认定法定情节（从重、从轻、减轻、免除）（3）共同犯罪量刑失衡（地位、作用明显不相适应）；（4）类案不同判（引入类案检索）（5）其他明显不当
- 第61、62条：调整健全认罪认罚后上诉及抗诉处理规则。区分了两种上诉路径——以事实/证据/程序问题上诉与以违背意愿认罪认罚上诉。对"仅以量刑过重上诉"的，检方"可以"而非"必须"抗诉。2019版实施期间，部分地方检方形成了"认罪后上诉=反悔=抗诉加刑"的机械做法。2026版用"可以"替代了默认的"应当"，为检方保留了裁量空间。

- 3、2025年新规
  - 排非规程：如一审未审查排非申请，二审应撤销原判、发回重审
  - 庭前会议规程：如被告人申请参加，应通知其参加
  - 监察法修订：如留置时间，新法3+3，10年以上+国监批可+2，省监发现新重罪+国监批可重算+3+3

- **一、基础理论**
  - 1、刑诉定位、价值
    - 刑法解决的是罪与罚的实体问题，刑诉解决的是程序的问题。
    - 刑诉不是刑法的附属品或工具，其具有不依赖刑法的独立价值。首先，刑诉规则本身体现着民主、法治、人权精神，具有提供组织、方法、标准、效率等各种保障的工具价值。其次，程序本身就是评价一个案件是否公正的指标。最后，刑诉弥补、影响着实体法的实现，程序正当性对实体法产生了制约作用。
  - 2、惩罚犯罪与保障人权既对立又统一
    - 在一个国家的不同时期，惩罚犯罪与保障人权总体上是一种动态平衡关系。首先，两者有相互对立的一面。在惩治犯罪的过程中权力机关可能侵犯人权，保障人权也可能对惩治犯罪的实现有所限缩。其次，惩罚犯罪与保障人权又是彼此统一的。滥用司法权力惩治犯罪往往是对人权的践踏，保障人权也离不开惩罚犯罪。
      - e.g. 在一个国家的不同时期，惩罚犯罪与保障人权总体上是一种动态平衡关系，非法证据排除规则就是在此价值权衡过程中的一种体现。首先，惩罚犯罪与保障人权是相互对立的，允许将非法证据作为定案依据有利于惩罚犯罪，这是以侵犯人权、违反程序公正为代价的；而将非法证据一律排除，又可能影响犯罪事实的

查明和对犯罪的惩罚。其次，保障人权也离不开惩罚犯罪，被害人的人权需要通过惩罚犯罪的形式得以维护。

- 3、既要保障实体公正，又要保障程序公正
  - 长期存在轻程序、重实体的错误偏向，一次不公正的判决影响的是水流，而不公正的程序影响的可能是水源。
- 4、公正与效率，公正是首要价值，公正优先、兼顾效率，追求效率不能突破公正底线
  - e.g. 速裁程序的构建应当以效率作为价值导向。速裁程序在审判组织、送达、庭审程序等方面均有效率的体现。同时，速裁程序也要坚守公正的基本底线，如被告人必须自愿认罪且同意适用，应适用于轻微清楚的刑事案件，保持控辩裁的基本程序构造，同时对被告人从轻或减轻处罚。

- **二、改革热点（结合本案……；总之……）**
  - 1、以审判为中心的诉讼制度改革、量刑规范化改革、司法责任制改革
    -
  - 2、认罪认罚从宽原则
    - 公正基础上的效率观，承载司法宽容精神，探索非对抗的诉讼格局，实现司法资源的优化配置，提高国家治理体系、治理能力现代化
    - 认罪认罚从宽制度贯穿刑事诉讼全过程，各个阶段、所有刑事案件都能适用，当庭认的听取控辩意见依法裁判，晚认的从宽幅度应有所区别
  - 3、缺席审判程序
    - 有利于及时惩罚贪腐犯罪，同时通过提高审级、保障知情权、强制法律援助，赋予近亲属参诉权、被告人异议权、上诉权等保障人权
      - e.g. 在一个国家的不同时期，惩罚犯罪与保障人权总体上是一种动态平衡关系，缺席审判程序就是在此价值权衡过程中的一种体现。首先，惩罚犯罪与保障人权是相互对立的，缺席审判程序有利于及时打击外逃贪腐犯罪，这是以牺牲被告人程序参与权为代价的。其次，缺席审判程序也需要通过保障知情权、辩护权、近亲属参诉权、被告人异议权、上诉权来实现惩罚犯罪与保障人权的平衡。
  - 4、速裁程序
    - 公正：认罪认罚、同意才可以速裁，应从轻或减轻处罚，控辩审的构造不能突破；效率：略
      - e.g. 对比简易/速裁
        - 清楚、认罪、同意/轻微、清楚、认罪认罚、同意
        - 3年以下可独任可合议/必须独任
        - 不能省略阶段/可以省略法庭调查、辩论
        - 审限20天起/审限10/15天
        - 可当庭判/必须当庭判
  - 5、监察法
    - 强制到案（新）：

        - 对标拘传，最多不超过24小时，不得连续、要间隔
    - 责令候查（新）：
        - 对标取保候审，一般属于不够留置的人（或疾病孕乳唯一扶），不超过12个月
    - 管护（新）：对标刑拘，24小时内送留置场所，最多7-10天（刑拘最多37天）
    - 留置时间（延长）：3+3，可能判10年以上、国家监委批准的+2
        - 省级以上监委另发现有重大职务犯罪、国家监委批准的，前边3+3乘2，累计最多12+2=14个月
    - 提出尊重和保障人权，法律面前人人平等
    - 强调企业产权和经营权的保护，不能因职务调查影响企业正常生产经营
    - 强化了权力的监督制约，工作报告要集体审议，工作需要可以聘请特约检察员，监察人员有违法可以关禁闭
- **三、案例训练**
    - **厚大实战案例1**
        - 1、我国司法机关对本案是否具有刑事管辖权
            - 有。根据规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖，犯罪地包括犯罪实施地、犯罪结果发生地。根据属地管辖原则，行为或结果任一项发生在境内可认为是领域内犯罪；根据属人管辖原则，陈某、林某为我国公民，只要满足追诉条件可以追究刑事责任；根据保护管辖原则，外国人敏某在境外实施针对境内公民的犯罪活动，满足追诉条件可以追究刑事责任。
        - 2、属地管辖我国哪些法院有权行使管辖权
            - 根据规定，犯罪地包括犯罪实施地、犯罪结果发生地。针对或主要利用计算机网络实施的犯罪，包括网络服务使用的服务器所在地、网络服务提供者所在地、被侵害的信息网络系统及其管理者所在地，犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地，以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。
            - 本案中，被害人涉案人数较多、跨度较大，几个同级法院都有管辖权的，由最初受理的法院审判，必要时可移送主要犯罪地法院审判。
        - 3、境外执法机关移交的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、电子数据提取报告、证人询问笔录等材料，能否作为定案依据
            - 能。根据规则，刑事证据需满足真实性、合法性、关联性要求。来自境外的证据材料，检察院应随案移送有关材料的情况说明。经法院审查，相关证据能够证明案件事实且符合刑诉法规定的可作为证据使用，但有双边条约对材料适用范围用明确限制的除外。材料来源不明或真伪不明的不能作为定案根据。
        - 4、将服务器后台数据、微信记录、讯问同步录音录像、银行卡交易流水、公安机关自行整理的诈骗汇总表认定为电子数据是否正确
            - 根据规定，电子数据是案发中以电子化形式储存、处理、传输的，能够证明案件事实的数据。本案中，服务器后台数据、微信记录形成于诉讼外、案发中，属于电子数据；讯问同步录音录像根据形式、来源和用途判断，若源自讯问活动用于记录口供则属于供述，若储存于计算机磁盘用于证明讯问合法则属于视听资料；

银行卡交易流水、诈骗汇总表形成于侦查中、案发外，并非原始证据本身，不能作为电子数据证据直接使用。

- 5、陈某主张第一次供述系疲劳、威胁审讯取得，法院以辩护人申请排非证据不足为由不启动合法性调查是否正确，供述是否能作为定案依据
  - 不正确，不能。根据规则，采用殴打、违法使用戒具等暴力方法或者变相肉刑的恶劣手段，使犯罪嫌疑人、被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述，应当予以排除。犯罪嫌疑人及其辩护人可以向法院提供相关线索或材料申请排非，法院应当召开庭前会议，检察院应出示有关证据材料对收集合法性进行说明。
  - 本案中，法院应启动合法性调查，不能证明合法性的应排除。
- 6、客服王某证言“听主管说陈某每月能骗三四千”内容属于什么证据，能否单独认定陈某诈骗金额的定案依据
  - 属于证人证言、传闻证据。王某的证言是对亲历者在诉讼外的转述转载，属于传闻证据。我国并无传闻证据的排除制度，若证言满足三性、经查证属实可作为证据使用。若无其他证据佐证，无法查明事实和排除合理怀疑，不能单独作为定案依据。
- 7、辩护人主张抽样取证无依据、账户资金不能推定为犯罪所得是否成立
  - 不成立。根据网络犯罪案件意见，数量特别众多且具有同类性质、特征或者功能的物证、书证等材料，因客观原因限制无法逐一收集的，应按照一定比例或者数量选取证据，并对选取情况作出说明和论证。检察院、法院应重点审查取证方法、过程是否科学。经审查认为不科学的，应由取证机关作出补充说明或者重新取证。根据情况足以认定有关账户主要用于接收、流转涉案资金的，可以按照账户接收的资金数额认定犯罪数额，但犯罪嫌疑人、被告人能作出合理说明的除外。案外人提出异议的，应依法审查。
- 8、被害人能否提附民诉
  - 不能。根据规则，被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权提附民诉。被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔，被害人提起附民诉的法院不予受理。
  - 本案是电信诈骗案，被害人的骗款不属于附民诉受案范围。
- 9、本案敏某在逃未到案，法院能否缺席判
  - 不能。缺席审判程序适用于贪污贿赂案件，以及需要及时进行审判，经最高检核准的严重危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件。
- 10、如果现有证据能证明陈某参与诈骗犯罪，对参与期间、管理人数、具体诈骗金额存在疑问，法院能否以疑案从轻为由直接认定
  - 不能。刑事案件必须坚持证据裁判原则和法定证明标准。
  - 本案中，能够认定陈某的犯罪事实，而无法查明犯罪数额的，应按照有利于被告人的原则，认定可以查证属实的部分。

- **厚大实战案例2**

- 1、如果余某某对检察院指控的交通肇事罪表示认可、不承认自己意识到已撞人，但客观证据足以证明应当知道，法院是否认定自首，是否适用认罪认罚
  - 不能认定自首，可以适用。根据规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，适用自首制度，应从轻或减轻处罚。认罪认罚制度的适用贯穿刑事诉讼的全过程。
  - 本案中，余某某未如实供述不能适用于自首，但其对行为和情节进行辩解异议的不影响认罪的认定。
- 2、假如余某某拒绝法院适用简易程序，是否影响对其认罚的认定
  - 不影响。根据规定，程序选择权是余某某的权利，不同意适用简易、速裁程序不会影响认罚认定。
- 3、如本案没有就民事赔偿达成协议，被害人近亲属不同意对余某某从宽，本案还能否适用认罪认罚从宽制度
  - 可以适用。被害人的近亲属不同意认罪认罚从宽处理的，不影响认罪认罚从宽制度的适用。当事人和解、谅解等情形可作为从宽幅度考虑因素之一。
- 4、余某某在辩护人的见证下签署具结书，检察院提出量刑建议，一审法院如认为建议明显不当，直接作出了与建议不同的判决，做法是否合法，检察院如何监督
  - 属于程序合法。法院经审理或被告人、辩护人的异议有理有据的，法院应告知检察院对量刑建议进行调整，不调整或调整后依然明显不当的，法院应依法作出判决。法院不采纳检察院量刑建议的，应当说明理由和依据。本案中，检察院可以程序违法为由提出抗诉。
- 5、如余某某认罪认罚，但辩护人作无罪辩护，检察院能否因无罪辩护而撤回量刑建议
  - 不能。根据规定，辩护人有独立的辩护地位。辩护人的责任是根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护其合法权益。认罪认罚具结书作为犯罪嫌疑人、被告人与检察院之间关于适用认罪认罚制度的“协议”，检察院单方撤回有违协议精神与认罪认罚制度的精神。
- 6、余某某反悔上诉，认为一审量刑过重请求从轻，二审能否加刑
  - 不能。根据规定，被告人的上诉权不得以任何借口加以剥夺，但反悔上诉有违认罪认罚承诺。仅被告人上诉的，二审法院不得实质加重刑罚。若检察院提出抗诉的，不受此限制。
- 7、二审法院在检察院以量刑过重提出抗诉的情况下，判处更重刑罚，是否违反了上诉不加刑原则，从规定和法理角度评价
  - 现行法规框架下，二审法院在检察院抗诉下加重判决是合法的，但有违上诉不加刑原则的立法精神，法院在此情形下突破了中立地位，实质行使了控诉职能。
- 8、如余某某申请召开庭前会议，法院以案情简单拒绝，是否妥当
  - 妥当。根据规定，适用普通程序审理的刑事案件，具有相关情形的，法院可以在开庭审理前召开庭前会议。控辩双方可以申请人民法院召开庭前会议，应当说明需要处理的事项及理由。法院经审查认为有必要的，应当决定召开庭前会议；决

定不召开庭前会议的，应当告知申请人。被告人及其辩护人在开庭审理前申请排除非法证据，并依照法律规定提供相关线索或者材料的，法院应当召开庭前会议。

- 本案中，一审适用简易程序审理且被告人及辩护人未申请排除非法证据，法院经审查可以决定不召开庭前会议。

- **厚大实战案例3**
  - 1、请简述本案的程序违法之处
    - 1）强制到案3天：强制到案持续时间不得超过12小时，需要采取关乎或留置措施的，持续时间不得超过24小时。不得以连续强制到案方式变相拘禁被调查人。
    - 2）责令候查不允许离开指定居所：未经监察机关批准不得离开居所的直辖市、设区的市或者不设区的市县辖区。
    - 3）调查人员采取搜查等调查措施，均应当依照规定出示证件、书面通知，并有被搜查人或其他家属等见证人在场。
    - 4）采取管护措施后，应立即将被管护人员送留置场所，不得超过24小时。
    - 5）管护超过法定期限：采取管护措施应在7日内作出留置决定，特殊情况可延长1至3日。
    - 6）市监察委决定留置：监察机关采取留置措施，应由机关领导集体研究决定。设区的市以下监察机关采取留置措施，应报上一级批准。
    - 7）3天后通知单位和家属：采取留置措施后，应在24小时内通知其单位和家属，有有碍调查情形的除外。
    - 8）监察委留置16个月：留置时间不得超3个月，特殊可延长3个月，涉嫌10年有期以上刑罚报国家监委可延长2个月。调查期间发现他种罪行重大犯罪或同种罪行量刑档次升高重大犯罪，可重新计算1次6个月
    - 9）检察院继续留置：监委移送审查起诉已采取留置的，检察院应先行拘留、留置自动解除
  - 2、审查起诉阶段，检察院退侦监委2次后，又发现王某还涉嫌强奸的犯罪事实，检察院应如何处理
    - 根据规定，应当将强奸线索移送监察机关或公安机关，对已经查清的贪贿犯罪事实，应依法提起公诉。
  - 3、本案能否缺席判，如缺席审理中法院发现罪名错误应如何处理
    - 能。根据规定，若缺席判程序中发现罪名不是贪贿罪而是诈骗罪的，应终止审理。
  - 4、如调查中王某自杀，可否缺席判，赃款赃物监委如何处理
    - 有证据证明无罪的可缺席判无罪。除此之外，监委可向法院提出没收违法所得程序申请。根据规定，对于贪贿犯罪的犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴违法所得及其他涉案财产的，可适用没收违法所得程序。
  - 5、法院适用缺席判生效后，王某被抓获，法院如何处理

        - 根据规定，罪犯在判决发生效力后到案的，法院应将罪犯交付执行，罪犯对判决提出异议的，法院应当重审。依照判决、裁定对财产处理有错误的应当返还、赔偿。
    - 6、如王某在审判阶段逃境外，法院如何处理
        - 先中止审理，通缉1年不能到案应适用没收违法所得程序；犯罪事实已查清，证据确实充分的也可使用缺席判。
    - 7、如王某在审判阶段突发精神病，能否强制医疗？如何不能，什么情况下，法院可在缺席情况下追究王某刑事责任
        - 不能强制医疗。根据规定，强制医疗适用于实施暴力行为、危害公共、公民安全，社会危害性已达犯罪程度但经鉴定依法不负刑事责任的精神病人，有继续危害社会可能的情形。本案中，王某涉嫌贪贿被起诉，审判阶段突发精神病不能适用。
        - 贪污贿赂犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在境外的可缺席判。或被告人患有严重疾病中止审理超6月仍无法出庭，被告人、法代、近亲属申请或同意恢复审理的，可缺席判。
    - 8、如判王某无期，上诉后高院以事实不清发回重审，中院改判有期6年，检察院以量刑过轻抗诉，高院改判死刑，是否合法
        - 不合法。根据规定，被告人提出上诉、检察院未抗诉的案件，二审发回重审后，除非有新的犯罪事实补充起诉的以外，原审法院不得加重被告人刑罚。重审后检察院抗诉的，二审法院不得改判重于原审第一次判处的刑罚。本案中，高院不得判决重于无期的刑罚。
- **2025案例训练一**
    - 1、可以适用。根据《认罪认罚指导意见》第6条的规定，李某如实供述自己的罪行，对指控的强奸犯罪事实没有异议，仅对是否既遂提出异议、辩解，不影响“认罪”的认定。
    - 2、属于视听资料，该手机录音与案件事实相关，形成于诉讼外、案发过程中，并以录音形式储存于手机中。根据《高法规则》第73条的规定，人民法院应当对公诉案件审查证明被告人有罪、无罪、罪重、罪轻的证据材料是否全部随案移送；未随案移送的，应当通知人民检察院在指定时间内移送。人民检察院未移送的，人民法院应当根据在案证据对案件事实作出认定。根据《刑诉法》第200条的规定，法院根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
    - 3、属于传来证据、直接证据，被害人母亲口供形成于案件外、案发过程中，由于是转述被告人的言词属于第二手材料。被害人母亲转述李某认罪的口供不能成为李某的补强证据，口供有独立证据能力、能够佐证李某的犯罪口供，但与李某口供属于同一来源。
    - 4、警方立案前对李某拘传，供述不能作为本案的定案依据。立案前的询问属于初查程序，如果采用传唤等合法程序收集可以作为刑事证据使用。警方在立案前非法限制

李某人身自由，根据《公安部规定》174条的规定，对受案和相关线索调查核实过程中，公安机关可以依照有关法律和规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。但是，不得对被调查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被调查对象的财产，不得采取技术侦查措施。根据《排非规程》第1条规定，采用非法拘禁等非法限制人身自由的方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述应当予以排除，不得作为定案依据。

- 5、不合法。根据《高法解释》第71条，对重大案件，人民检察院驻看守所检察人员在侦查终结前应当对讯问合法性进行核查并全程同步录音、录像，核查情况应当及时通知本院负责捕诉的部门。根据《排非规程》第4条规定，对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大案件，侦查机关在侦查终结前，应当书面通知人民检察院驻看守所检察人员开展讯问合法性核查。检察人员应当在侦查终结前询问犯罪嫌疑人，核查是否存在刑讯逼供等非法取证的情形，并全程同步录音录像。如果李某在口供供述中未录音录像，且合法性核查询问时未录音录像，该证据合法性存疑，应予以排除。
- 6、李某不承担举证责任。根据《刑诉法》第51、52条规定，公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。根据《刑诉法》第55条规定，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。据此，如果没有证据表明李某存在强奸事实，疑罪从无，李某无罪；如果有证据证明李某实施了强奸、但未构成既遂，疑案从轻，李某强奸罪未遂。
- 7、错误。根据《排非规程》第11条规定，被告人及其辩护人申请排除非法证据，且提供相关线索或者材料的，人民法院应当召开庭前会议，并在召开庭前会议三日前将申请书和相关线索或者材料的复制件送交人民检察院。被告人及其辩护人申请排除非法证据，未提供相关线索或者材料的，人民法院应当告知其补充提交。被告人及其辩护人未补充的，人民法院对申请不予受理， 并在开庭审理前告知被告人及其辩护人。上述情况应当记录在案。法院不能因辩护人提供的证据不充分为理由不予受理排非申请，申请受理后举证责任在检察院。
- 8、应当撤销原判、发回重审。根据《排非规程》第33条规定，第一审人民法院对被告人及其辩护人排除非法证据的申请未予审查，并以有关证据作为定案的根据，可能影响公正审判的，第二审人民法院应当裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
- 9、不正确。根据《庭前会议规程》第3、20条规定，庭前会议中，人民法院可以就与审判相关的问题了解情况，听取意见，依法处理管辖、回避、出庭证人名单、非法证据排除等可能导致庭审中断的事项，组织控辩双方展示证据，归纳争议焦点，开展附带民事调解。庭前会议中，对于控辩双方决定在庭审中出示的证据，人民法院可以组织展示有关证据并由证据出示方简要说明证据证明内容，听取另一方的意见，梳理存在争议的证据。控辩双方不质证、不辩论。据此，庭前会议直接决定证据排除，剥夺了控辩双方非法证据问题的庭审质证权和辩论权。
- 10、以录音录像为准，不完整的要排除。根据《排非规程》第24、27条规定，法庭对证据收集的合法性进行调查的，应当重视对讯问录音录像的审查，重点审查以下内容：讯问录音录像与讯问笔录的内容是否存在差异。对与定罪量刑有关的内容，讯问

笔录记载的内容与讯问录音录像是否存在实质性差异，存在实质性差异。经法庭审理，被告人供述具有下列情形之一的，应当予以排除：应当对讯问过程录音录像的案件没有提供讯问录音录像，或者讯问录音录像存在选择性录制、剪接、删改等情形，综合现有证据不能排除以非法方法收集证据的。

- **2025案例训练二**
  - 1、不能认定自首，可以适用认罪认罚从宽制度。根据《刑法》第67条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被告人自动投案，但未如实供述自己的主要犯罪事实，且有客观证据证明其明知交通肇事致人死亡行为和逃逸行为。根据《认罪认罚意见》第6条规定，被告人如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议。承认指控的主要犯罪事实，仅对个别事实情节提出异议，或者虽然对行为性质提出辩解但表示接受司法机关认定意见的，不影响“认罪”的认定。
  - 2、拒绝适用简易程序不影响认罚认定。根据《认罪认罚意见》第7条规定，犯罪嫌疑人、被告人享有程序选择权，不同意适用速裁程序、简易程序的，不影响“认罚”的认定。
  - 3、被害方对从宽异议的不影响从宽适用。根据《认罪认罚意见》第18条规定，被害人及其诉讼代理人不同意对认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人从宽处理的，不影响认罪认罚从宽制度的适用。犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚，但没有退赃退赔、赔偿损失，未能与被害方达成调解或者和解协议的，从宽时应当予以酌减。
  - 4、不合法。根据《刑诉法》201条的规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。题中法院未对检察院提出量刑调整建议而直接判决，程序不合法。抗诉。根据《量刑建议指导意见》第37条规定，人民法院违反刑事诉讼法第二百零一条第二款规定,未告知人民检察院调整量刑建议而直接作出判决的,人民检察院一般应当以违反法定程序为由依法提出抗诉。
  - 5、根据《量刑指导意见》第34、35条规定，被告人认罪认罚而庭审中辩护人作无罪辩护的，人民检察院应当核实被告人认罪认罚的真实性、自愿性。被告人仍然认罪认罚的，可以继续适用认罪认罚从宽制度，被告人反悔不再认罪认罚的，人民检察院应当建议人民法院不再适用认罪认罚从宽制度，撤回从宽量刑建议,并建议法院在量刑时考虑相应情况。依法需要转为普通程序或者简易程序审理的，人民检察院应当向人民法院提出建议。
  - 6、不能加重量刑。根据《刑诉法》227、237条的规定，对被告人的上诉权，不得以任何借口加以剥夺。第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。
  - 7、不违反。根据《刑诉法》237条的规定，第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限

制。但从法理角度，在检察院以量刑过重为由抗诉的情况下，法院判处更重刑罚，违背了不告不理和上诉不加刑的立法精神。

- 8、法院的处理妥当。根据《庭前会议规程》第1条规定，适用普通程序审理的刑事案件，具有下列情形之一，人民法院可以在开庭审理前召开庭前会议：证据材料较多、案情重大复杂的；控辩双方对事实、证据存在较大争议的；社会影响重大的；需要召开庭前会议的其他情形。除申请排非外，不满足相关情形的，法院不是必须召开庭前会议。

- **2025案例训练三**
  - 1、题中违法之处包括
    - 1）强制到案3天违法。根据《监察法》第46条规定，强制到案持续的时间不得超过十二小时；需要采取管护或者留置措施的，强制到案持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续强制到案的方式变相拘禁被调查人。
    - 2）根据《监察法》第23条规定，被责令候查人员没有不允许离开居所的规定。
    - 3）搜查未出示搜查证违法。根据《监察法》第44条规定，调查人员采取讯问、询问、强制到案、责令候查、管护、留置、搜查、调取、查封、扣押、勘验检查等调查措施，均应当依照规定出示证件，出具书面通知，由二人以上进行，形成笔录、报告等书面材料，并由相关人员签名、盖章。
    - 4）管护3天后送留置场所违法。根据《监察法》第25条规定，采取管护措施后，应当立即将被管护人员送留置场所，至迟不得超过二十四小时。
    - 5）管护超时决定留置违法。根据《监察法》第46条规定，监察机关采取管护措施的，应当在七日以内依法作出留置或者解除管护的决定，特殊情况下可以延长一日至三日。
    - 6）q市监察委直接决定留置违法。根据《监察法》第47条规定，监察机关采取留置措施，应当由监察机关领导人员集体研究决定。设区的市级以下监察机关采取留置措施，应当报上一级监察机关批准。
    - 7）留置3天后通知家属违法。根据《监察法》第50条规定，采取管护或者留置措施后，应当在二十四小时以内，通知被管护人员、被留置人员所在单位和家属，但有可能伪造、隐匿、毁灭证据，干扰证人作证或者串供等有碍调查情形的除外。
    - 8）留置16个月违法。根据《监察法》48条规定，留置时间不得超过三个月。在特殊情况下，可以延长一次，延长时间不得超过三个月。省级以下监察机关采取留置措施的，延长留置时间应当报上一级监察机关批准。监察机关发现采取留置措施不当或者不需要继续采取留置措施的，应当及时解除或者变更为责令候查措施。对涉嫌职务犯罪的被调查人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，监察机关依照前款规定延长期限届满，仍不能调查终结的，经国家监察委员会批准或者决定，可以再延长二个月。省级以上监察机关在调查期间，发现涉嫌职务犯罪的被调查人另有与留置时的罪行不同种的重大职务犯罪或者同种的影响罪名认定、量刑档次的重大职务犯罪，经国家监察委员会批准或者决定，自发现之日起依照本条第一款的规定重新计算留置时间。留置时间重新计算以一次为限。

        - 9）移送人民检察院后继续留置的违法。根据《刑诉法》170条规定，对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件，人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留，留置措施自动解除。人民检察院应当在拘留后的十日以内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定。
    - 2、根据《高检规则》349条规定，人民检察院对已经退回监察机关二次补充调查或者退回公安机关二次补充侦查的案件，在审查起诉中又发现新的犯罪事实，应当将线索移送监察机关或者公安机关。对已经查清的犯罪事实，应当依法提起公诉。
    - 3、监委调查中死亡，应终止审理，有赃物启动没收违法程序。根据《监察法》第55条规定，监察机关在调查贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件过程中，被调查人逃匿或者死亡，有必要继续调查的，应当继续调查并作出结论。被调查人逃匿，在通缉一年后不能到案，或者死亡的，由监察机关提请人民检察院依照法定程序，向人民法院提出没收违法所得的申请。
    - 4、原审没抗诉重审抗诉的，重审不得超原审刑期。根据《高法解释》第403条规定，被告人或者其法定代理人、辩护人、近亲属提出上诉，人民检察院未提出抗诉的案件，第二审人民法院发回重新审判后，除有新的犯罪事实且人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院不得加重被告人的刑罚。对前款规定的案件，原审人民法院对上诉发回重新审判的案件依法作出判决后，人民检察院抗诉的，第二审人民法院不得改判为重于原审人民法院第一次判处的刑罚。
- **官方用书示例1**
    - 1、王某、丁某被检察院决定取保候审的情形和原因有何不同
        - 根据规定，已经逮捕的犯罪嫌疑人认罪认罚的，检察院应及时审查羁押的必要性，经审查没有继续羁押必要的应变更为取保候审或监视居住。本案中，王某自愿认罪认罚，检察院认为没有羁押必要，决定取保候审。
        - 根据规定的，公安将案件移送检察院审查起诉后，对于需要继续取保候审的，检察院应当依法重新作出取保候审决定。本案中，丁某系移送检察院后决定继续取保候审。
    - 2、丁某认罪不认罚，检察院能否就丁某提出量刑建议，说明理由
        - 可以。根据规定，检察院提起公诉的案件可以向法院提出量刑建议，除有减轻或免除处罚情节外，量刑建议应当在法定量刑幅度内提出。本案中，丁某若不适用认罪认罚从宽的量刑情节，可以考虑主动劝说被害人减少损失等情节，提出建议。
    - 3、检察院建议适用简易程序是否合理，法院以丁某未认罪认罚为由转为普通程序是否合理，说明理由
        - 合理。根据规定，基层法院管辖案件事实清楚、证据充分，被告人承认自己所犯罪行、对指控犯罪事实没有异议、对适用简易程序没有异议的，可以适用简易程序。本案中，丁某承认犯罪的事实但不同意检察院的量刑建议，可以与认罪认罚的王某适用简易程序进行审理。
    - 4、被告人王某认罪认罚，辩护律师能否进行无罪辩护，说明理由
        - 能。根据规定，辩护人享有独立的辩护权，在被告人认罪认罚的情况下，没有禁

止辩护人进行无罪辩护的规定。

- 5、一审判决后丁某上诉，检察院以量刑过重为由提出抗诉，二审能否改判重罚，说明理由
  - 可以改判重罚，但有违上诉不加刑原则精神。根据规定，二审法院遵循全面审查原则，不受上诉和抗诉范围的限制。二审法院在全面审查的基础上，根据事实和法律作出适当的裁判、独立行使审判权，理论上可以改判重罚，但此举有违上诉不加刑原则精神。

- **四、真题**
  - 2025年
    - 1、对郑某是否适用认罪认罚从宽制度
      - 不适用。
      - 根据规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿供述罪行、对指控的犯罪事实没有异议、愿意接受处罚的，应程序上从简、实体上从宽处理。认罪认罚的，可以在程序上从简、实体上从宽处理。犯罪嫌疑人、被告人犯数罪仅认部分的，全案不作认罪的认定，不适用认罪认罚从宽制度。
      - 本案中，郑某仅承认部分指控罪名，不能适用认罪认罚制度。
    - 2、法院对于王某的证言应如何审查
      - 王某的关于饮酒量的证言属于证人证言，法院应对该证据的真实性、关联性、合法性进行审查，经法院查证属实、符合收集程序、可以排除合理怀疑的才可作为定案依据。在证人证言的审查过程中，着重审查证人的感知、表达能力、精神状态、利害关系、询问个别性、笔录制作过程、有无暴力威胁等非法方法收集情形，并与其他证据间的印证情况等。
      - 本案中，若王某与犯罪嫌疑人、被告人存在利害关系，其证明效力减弱，可通过其他可能的证据补强；若王某询问时处于明显醉酒、中毒等状态，或未核对笔录，或经法院通知出庭、拒绝出庭导致证言不真实的，不得据此作为定案依据。
    - 3、本案针对血液检材的侦查实验是否适当
      - 不适当。
      - 为了查明案情，在必要的时候，公安机关可以进行侦查实验。进行侦查实验，条件应与事件发生时的条件相同或基本相同。
      - 本案中，若原始检材已经被乙醇消毒液污染，侦查实验的比对也无法测试出事件发生时原始检材的酒精含量状态，非在相同状态下的模拟实验无法修补取证程序瑕疵，不具有实质证明力，不能排除合理怀疑。
    - 4、血液检材（由于采血的消毒液是酒精消毒液，可能污染检材）的鉴定意见能否作为法院的定案依据
      - 不能作为法院的定案依据。
      - 根据规定，送检材料、样本来源不明，或者因污染不具备鉴定条件的，鉴定意见不得作为定案的依据。

        - 本案在提取血液样本时违规使用含酒精的消毒液进行消毒，血液鉴定来源丧失了客观性保障，不能据此作为本案定案依据。
    - 5、对于某市检察院在法院抗诉起满后对抗诉进行补充，中院有两种观点，第一种观点认为不能超过法定抗诉期限，第二种则认为可以，谈谈理解
        - 第一种观点正确。
        - 根据规定，不服判决、裁定的，上诉、抗诉的期限分别为10日、5日，未上诉、抗诉的，一审裁判发生法律效力；抗诉主体为一审裁判的同级检察院，上级检察院认为应当抗诉而未抗诉的，可以在期限内指令下级检察院抗诉。上级检察院是以支持、撤回、指令抗诉的形式对下级检察院抗诉工作进行监督和指导，并不能直接对下级检察院没有抗诉的案件直接提出补充抗诉。
        - 本案中，市检察院在抗诉期满后既不能抗诉、也不能补充抗诉理由，二审法院应受理被告提出的上诉请求。
    - 6、若本案中侦查查明郑某2年内曾因违法酒驾被处以两次行政处罚，行政处罚的记录能否作为羁押必要性审查的考量因素和定罪、量刑的依据
        - 应作为羁押必要性审查、定罪、量刑的考量因素。
        - 根据《羁押必要性审查、评估规定》，开展羁押必要性审查、评估应全面审查评估各情况和因素，两次酒驾行政处罚反映出郑某具有较大的社会危险性和再犯可能，是判断适用逮捕或继续羁押的重要依据。
        - 根据《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》的规定，2年内曾酒后驾驶受过行政处罚或严重醉驾情形的，属于酌定从重处罚情节，定罪和量刑时应当予以考量。
- 2024年
    - 1、甲县公安机关适用取保候审的措施是否正确，为什么
        - 对没收决定保证金、重新计算取保候审期限的措施不正确。
        - 根据规定，对于可能判处管制、拘役、有期或独立附加刑，且采取取保候审不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人可以取保候审。被取保候审人应遵守传讯时及时到案的规定，被取保候审人在取保候审期间违反规定、已交纳保证金的，公安机关视情况决定没收部分或者全部保证金，决定没收5万元以上保证金的应经市一级以上公安机关负责人批准。需要逮捕的，可以对其先行拘留。
        - 本案中，没收8万元不能由县公安机关决定，再次取保候审的时间应当累计计算。
    - 2、检察院拒绝黄二母亲委托的辩护律师是否正确
        - 不正确。
        - 根据规定，犯罪嫌疑人、被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押的，也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。法律援助机构指派律师提供辩护，被告人的近亲属又代为委托辩护人的，应当听取被告人的意见，由其确定辩护人人选。
        - 本案中，检察院无权拒绝黄二母亲委托辩护人的权利

- 3、检察院在审查起诉阶段对黄二适用认罪认罚制度是否正确，为什么
  - 正确。根据规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述罪行，对指控的犯罪事实没有异议，或仅对个别情节、行为性质提出异议、辩解，不影响认罪的认定，可适用认罪认罚制度从宽制度。
  - 本案中，黄二在律师见证下签署了认罪认罚具结书，虽然有对于是否持刀伤人和主从犯身份的异议，但对主要犯罪事实没有否认，且取得了被害人家属谅解，适用正确。
- 4、黄二的故意伤害致人死亡案是否可以适用当事人公诉和解程序，为什么
  - 不适用。
  - 根据规定，当事人公诉和解程序适用于民间纠纷引起的、涉及侵犯公民人身财产权，且可能判处3年以下有期徒刑和可能判处7年以下有期徒刑的过失非渎职类案件。
  - 本案中，黄二被判处10年有期徒刑，故不适用当事人公诉和解程序。
- 5、黄二以为自己系从犯，不服一审量刑为由上诉，检察院认为黄二不再符合认罪认罚的条件，遂提出抗诉，是否正确，为什么
  - 不正确。
  - 根据规定，检察院认为法院裁判确有错误，应当向上一级法院提出抗诉。法院采纳检察院提出的量刑建议作出裁判，被告人仅以量刑过重为由提出上诉，因被告反悔不再认罪认罚致从宽量刑明显不当的，检察院应当（26年新指导意见此处改为了可以）依法提出抗诉。
  - 本案中，黄二根据认罪认罚政策接受检察院量刑建议后，如以量刑过重为由上诉，仅有黄二反悔不再认罪认罚致从宽量刑明显不当的，检察院才可抗诉。
- 6、黄二反悔，提出上诉，检察院抗诉后，二审法院针对黄二的量刑应当如何处理（从审理方式、审查范围和裁判结果等角度）
  - 审理方式上，本案属于检察院抗诉的案件，应当开庭审理。
  - 审查范围上，第二审法院审理上诉、抗诉案件，应当就一审裁判认定的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉、抗诉范围的限制。
  - 裁判结果上，二审法院审理上诉案件不得对被告人的刑罚作出实质不利的改判，检察院抗诉的案件不受此规定限制。本案中，黄二提出了上诉，检察院提出了抗诉，二审法院不受不能加重刑罚裁判的限制。如二审法院认为认定事实、适用法律正确、量刑适当，应当驳回上诉、抗诉，维持原判。如认为认罪认罚从宽后反悔已致量刑明显不当，也可以加重刑罚。
- 2023年
  - 1、对钱一、钱二是否适用认罪认罚从宽制度，为什么
    - 不适用。
    - 根据规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿供述罪行、对指控的犯罪事实没有异议、愿意接受处罚的，应程序上从简、实体上从宽处理。犯罪嫌疑人、被告人犯数罪仅认部分的，全案不作认罪的认定，不适用认罪认罚从宽制度。

- 本案中，钱一、钱二不对抢劫的事实供认不讳，但否认故意伤害的指控，不属于承认主要犯罪事实，不适用认罪认罚从宽程序。

- 2、法院对故意伤害致人死亡不予认定这一判决是否正确，为什么
  - 正确。
  - 根据规定，认定案件事实必须以证据为根据，公诉案件中被告人有罪的举证责任由检察院承担。定罪量刑的事实都有证据证明，据以定案的证据均经法定程序查证属实，综合全案能够对认定事实排除合理怀疑，属于证据确实、充分，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
  - 本案中，根据在手证据不能认定故意伤害致人死亡的事实清楚、证据充分，根据疑罪从无原则，判决正确。
- 3、法院认定故意伤害致人死亡不成立，对李某的母亲提起的附带民事诉讼应当如何处理
  - 根据规定，法院认定被告人不构成犯罪，对已经提起的附带民事诉讼，经调解不能达成协议的可以一并作出判决，也可以告知附带民事原告人另诉。
  - 本案中，请求附带民诉赔偿不以被判有罪为前提，对提起的附带民诉经调解不能达成协议的，可以一并作出附带民事判决或告知另诉。
- 4、对于李某的母亲提出的附带民诉请求，哪些可以得到法院支持，为什么
  - 精神损失费、死亡赔偿金不能得到支持，丧葬费可以予以支持。
  - 根据规定，因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，法院一般不予受理。对附带民事诉讼作出判决，应当j根据犯罪行为造成的物质损失，结合案件具体情况确定应当赔偿的数额，造成被害人死亡的，还应赔偿丧葬费等费用，不包括死亡赔偿金。
- 5、法院未采纳律师关于钱二犯罪时是未成年的辩护意见是否正确，为什么
  - 不正确。
  - 根据规定，被告人有无刑事责任能力属于应当用证据证明的案件事实，认定案件事实必须以证据为根据，公诉案件中被告人有罪的举证责任由检察院承担。办案过程中收集的各类证据经法庭查证属实，且收集过程合法、能够排除合理怀疑的，可以作为定案的根据。
  - 本案中，律师出具的证据不足以证明被告人已成年，但控方证据也不足以证明被告人未成年，根据疑案从轻的原则，应认定犯罪是未成年。
- 6、如果钱二的家人不服一审不认定钱二是未成年的判决而上诉，检察院未抗诉，则二审法院认为钱二犯罪时是未成年人的，应当如何处理
  - 可直接改判或发回重审。
  - 审理被告人或其法定代理人、辩护人、近亲属提出上诉的案件，不得对被告人的刑罚作出实质不利的改判。第二审法院认为一审判决事实不清的，可以在查清事实后改判，也可以裁定撤销原判、发回原审重新审判。检察院未提出抗诉的案件，二审法院发回重审后，除有新的犯罪事实且检察院补充起诉的以外，原审法院不得加重被告人的刑罚。

        - 本案中，未成年的公开审理属于严重程序违法，若未成年的应撤销原判、发回重审。仅有家属上诉而检察院未抗诉的，二审法院应查明是否未成年事实，直接改判或发回重审，且不得实质上加重被告人的刑罚。
- 2022年
    - 1、请结合本案中公安机关对传唤与拘传的适用，阐述两种措施的区别
        - 根据规则，传唤的适用范围更广、方式更灵活、不具有强制性，适用于所有当事人，传唤时出具传唤通知书，是公安机关侦查阶段常用的调查手段；拘传属于强制措施，适用于经过传唤没有正当理由不到案的或根据需要拘传的犯罪嫌疑人，拘传时出具拘传证。
        - 本案中，公安机关传唤王某属于通知到案方式，拘传钟某是一种刑事强制措施。
    - 2、本案遵循先刑后民原则审理应注意哪些事项，请简要说明
        - 根据规定，附带民事诉讼应同刑事案件一并审理，只有为了防止刑事审判的过分迟延，才可在刑事审判后由同一审判组织继续审理附民部分。同一审判组织成员确实不能继续参与审判的，方可更换。附带民事诉讼部分的判决对案件事实的认定不得同刑事判决相抵触，附带民事诉讼部分的延期审理，一般不影响刑事判决的生效。
    - 3、法院分案审理钟某与王某的决定是否妥当，请说明理由
        - 分案审理妥当/不妥当
        - 本案中，钟某由于不认罪认罚不适用简易程序审理，若将王某一同转为普通程序审理，将产生不必要的诉累、减慢审理效率/并案审理有利于查明案情、均衡量刑。
    - 4、法院将钟某一案由简易程序审理转为普通程序审理是否妥当，普通程序审理与简易程序审理有什么不同
        - 妥当。
        - 根据规定，简易程序案件审理过程中，具有被告人行为可能不构成犯罪、不负刑事责任、当庭对否认犯罪事实的，或案件事实不清、证据不足的，或不应当或不适宜适用简易程序其他情形的应转为普通程序审理。
        - 本案中，钟某当庭不认罪，应转为普通程序审理。
    - 5、法院对于执法记录仪视频性质的认定是否正确，请说明理由
        - 不正确。
        - 根据规定，视听资料应形成于诉讼外、案发中。
        - 本案中，执法记录仪认定为视听资料不正确。
    - 6、孙某的证言是否属于传闻证据，请说明理由
        - 属于。
        - 亲历者的转述转载，本案中孙某的证言未直接在庭上陈述，而是通过侦查人员孙某在庭上转述，属于传闻证据。
- 2021年全国卷

- 1、认罪认罚从宽制度中重大立功的含义是什么，公安机关认定丙有重大立功，撤销案件的程序是什么
  - 根据规定，犯罪分子有检举揭发他人重大犯罪行为、提供侦破重大案件的重要线索、阻止他人重大犯罪活动、协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（含同案犯），经查证属实，或对国家和社会有重大贡献等表现的应认定为有重大立功表现。重大犯罪、案件、犯罪嫌疑人的标准一般指可能被判处无期徒刑以上刑罚或案件在省、自治区、直辖市或全国范围有较大影响等情形。
  - 需要撤销案件的，办案部门应制作撤销案件报告书，报县级以上公安机关负责人批准。犯罪嫌疑人有重大立功需要撤销案件的，应层报公安部，由公安部商请最高检核准后撤销案件。报请撤销案件的公安机关应同时将情况通报同级检察院。决定撤销案件的，原犯罪嫌疑人在押的应当立即释放、发给释放证明书，被逮捕的应通知批捕检察院，采取强制措施的应立即解除防治措施，需要行政处理的依法处理或移交处理。
- 2、值班律师在诉讼中的诉讼地位是什么，如果审判阶段被告人丁没有委托辩护人，能否委托值班律师作为其辩护人出庭辩护？为什么
  - 根据规定，值班律师是法律援助机构为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助的律师，法律帮助包括法律建议、程序建议、申请变更强制措施、提出处理意见、帮助申请援助、法律释明、见证等。值班律师不提供出庭辩护服务。符合法律援助条件的犯罪嫌疑人、被告人可以申请法律援助机构为其指派律师提供辩护。曾为其提供法律帮助服务的值班律师接受委托后，由于对案情较为熟悉，有利于更好的维护定的合法权益。
- 3、一审中，区基层法院如何确定合议庭成员？合议庭的职权是什么
  - 根据规定，合议庭由审判员担任审判长，院长或庭长参加审理案件时由其担任审判长。涉及群体利益、公共利益的，人民群众广泛关注或社会影响较大的，案情复杂或有其他情形需要陪审员参加的，由审判员和陪审员组成合议庭进行，涉及征地拆迁的应组成7人合议庭进行。陪审员对事实问题可以发表意见及表决，对法律适用问题可以发表意见但不能参与表决。
  - 合议庭开庭审理和评议案件，其成员在评议案件时应独立发表意见并说明理由，意见分歧时按多数意见作出决定，少数意见应记入笔录。对于疑难复杂重大的案件，合议庭认为难以作出决定的，可以提请院长提交审委会讨论决定，陪审员可以要求合议庭提请院长提交。
- 4、如果检察院以单位行贿罪对a房地产开发公司以及甲、乙向法院提起公诉，则法院对单位行贿罪进行审判的时候如何确定诉讼代表人
  - 根据规定，被告单位的诉讼代表人，应当是法定代表人、实际控制人或主要负责人，法定代表人、实际控制人或者主要负责人被指控为单位犯罪直接责任人或因客观原因无法出庭的，应当由被告单位委托其他负责人或者职工作为诉讼代表人。难以确定诉讼代表人的，可以由被告单位委托律师等单位以外的人作为诉讼代表人，诉讼代表人不得同时担任被告单位或者被指控为单位犯罪直接责任人员的有关人员的辩护人。

        - 本案中，首先考虑a房地产公司的法定代表人、实际控制人或主要负责人担任诉讼代表人，已被指控为单位犯罪的直接责任人员的，也可以委托其他负责人或职工、单位以外的律师作为诉讼代表人。
    - 5、如果二审法院市中院在审理寻衅滋事案件中，发现甲乙犯罪事实清楚、证据确实充分，丁犯罪事实不清、证据不足，则应当如何处理
        - 根据规定，二审法院认为一审判决事实不清、证据不足的，可以在查清事实后改判，也可以裁定撤销原判，发回原审法院重审。有多名被告人的案件，部分被告人的犯罪事实不清、证据不足或有新的犯罪事实需要追诉，且有关犯罪与其他同案被告人没有关联的，二审法院可分案处理，将该部分被告人发回原审法院重审。
        - 本案中，二审法院可将丁的部分分案处理，将丁的部分发回重审。
    - 6、二审法院市中院在审理寻衅滋事案件时，发现a房地产开发公司、甲、乙还涉嫌单位行贿罪被区监察机关移送区检察院起诉，如何处理
        - 根据规定，可以协商检察院并案处理，可能造成审判过分迟延的除外。二审法院在审理过程中，应当决定发回一审法院，由一审法院作出处理。
- 2021年延考版
    - 1、检察院批捕胡某的决定是否符合比例原则，说明理由
        - 符合。
        - 比例原则又称相当性原则，是指适用何种强制措施，应当与犯罪嫌疑人、被告人的人身危险性大小和涉嫌犯罪的轻重程度相适应。
        - 本案中，已有证据证明胡某涉嫌非法拘禁罪和强奸罪，对胡某可能判处徒刑以上刑罚，且胡某主观恶性和社会危险性较大，满足逮捕的基本条件，符合比例原则。
    - 2、检察院是否应当同意胡某的精神病鉴定请求，说明理由
        - 应当同意。
        - 根据规定，在审查起诉中发现犯罪嫌疑人可能患有精神病的，或犯罪嫌疑人的辩护人或者近亲属申请的，检察院应当依照有关规定对犯罪嫌疑人进行鉴定，鉴定费用由申请方承担。
        - 本案中，对胡某的鉴定申请应当准许，如有证据表明不存在精神病的可能应不予准许。
    - 3、胡某自愿认罪认罚，法院应当如何把握对被告人胡某从宽的幅度
        - 根据规定，认罪是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述罪行、对犯罪事实没有异议，认罚是指犯罪嫌疑人、被告人真诚悔过、愿意接受处罚，被告人认罪认罚的，法院可以依照规定在程序上从简、实体上从宽处理。在刑罚评价上，主动认罪优于被动认罪，早认罪优于晚认罪，彻底认罪优于不彻底认罪，稳定认罪优于不稳定认罪。罪认罚的从宽幅度一般应当大于仅有坦白，或者虽认罪但不认罚的从宽幅度。对具有自首、坦白情节，同时认罪认罚的，应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度，与自首、坦白不作重复评价。对罪行较轻、人身危险性较

小的，特别是初犯、偶犯，从宽幅度可以大一些；罪行较重、人身危险性较大的，以及累犯、再犯，从宽幅度应当从严把握。

- 本案中，胡某在公安侦查阶段主动认罪认罚，可适用认罪认罚从宽制度，应根据规定和罪责刑相适应原则对从宽进行具体认定。

- 4、本案证人证言及行车记录仪的录音是否应当排除
  - 证人证言要排除，行车记录仪的录音可不排除。
  - 根据规定，采用刑讯逼供等非法手段取得的证人证言属于非法言词证据，经依法确认的非法言词证据应当予以排除。电子数据具有篡改、伪造或者无法确定真伪的，有增加、删除、修改等情形影响真实性的，其他无法保真的情形，不得作为定案的根据。
  - 本案中，曹某的证言系以公安追责威胁作出，应予以排除。行车记录仪虽是以非法证言为线索收集的证据，系非法证据的派生证据，属于“毒树之果”，查证属实、与案件有关联仍可作为定案依据。
- 5、庭前会议中辩护律师提出回避申请，法院应当如何处理
  - 根据规定，庭前会议中法院可依法处理回避等可能导致庭审中断的事项，控辩双方应当就是否提出相关申请或者要求明确发表意见，法院可依法处理并在庭审中说明处理决定和理由。认为回避申请成立的应当决定回避，认为不成立的应当依法驳回申请。审判人员、检查人员、侦查人员有近亲属和其他利害关系等情形的，应当自行回避。当事人及法定代理人也有权要求他们回避。检查人员、侦查人员的回避分别由检察长、公安机关负责人决定，检察长和公安机关负责人的回避由同级检察院检察委员会决定。
  - 本案中，胡某辩护律师在庭前会议中提出了回避申请，法院应依法处理。对检查人员的回避申请，应由检察长决定。
- 6、法院组织单位员工进行旁听是否适当，为什么
  - 不适当。根据规定，法院一审案件应当公开进行，有关国家秘密和个人隐私案的案件不公开审理。
  - 本案中，强奸罪涉及个人隐私不应当公开审理，不得组织旁听。

- 2020年
  - 1、本案利用计算机事实犯罪，如何确定管辖
    - 根据规定，犯罪地包括行为地和结果地。针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪，犯罪地包括用网络服务提供的服务器所在地、网络服务提供者所在地、被侵害的信息网络系统及其管理者所在地，犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地，以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。两个以上同级法院都有管辖权的，由最初受理的法院审判，必要时可以移送主要犯罪地法院审判。
    - 本案中，犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪及被害人的服务器所在地、网络服务提供者所在地、信息网络系统所在地法院管辖，必要时可移送。
  - 2、物价局出具的价格认定书属于何种证据，是否可以作为定案依据

- 根据规定，根据法律、司法解释的规定，指派、聘请有专门知识的人就案件的专门性问题出具的报告，可以作为证据使用，报告参照鉴定意见的有关规定。鉴定意见出具机构具有不具备资质、技术条件，或鉴定人不具有相关专业知识、职称、违反回避规定等情形的，鉴定意见不得作为定案的根据。经法院通知，鉴定人无正当理由拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为定案的根据。
- 本案中，价格认定书属于其他有专门知识的人出具的报告，参照鉴定意见的相关规定，无相反情形的可以作为定案依据。

- 3、专家辅助人对鉴定意见提出的意见的性质是什么，是否可以作为定案依据，法院如何处理
  - 有专门知识的人针对鉴定意见提出的意见。
  - 根据规定，公诉人、当事人及其辩护人、诉讼代理人申请法庭通知有专门知识的人出庭，就鉴定意见提出意见的，应当说明理由。法庭认为有必要的，应当通知有专门知识的人出庭。为查明案件事实、调查核实证据，法院可以依职权通知有专门知识的人或其他人员出庭。
  - 本案中，专家辅助人属于有专门知识的人，意见不属于法定证据种类，主要用于帮助司法人员进行审查判断，本身不能作为案件认定依据。
- 4、针对电子数据收集的合法性，法院如何审查
  - 略。
- 5、讯问犯罪嫌疑人的笔录与录音、录像有本质差异，法院应以哪个为准，讯问录音录像是否能作为定案依据
  - 如能够确定讯问录像的真实、合法、关联性，可作为定案依据。
  - 根据规定，法院对被告人供述应当着重审查包括随案移送情况、与其他证据相互印证和有无矛盾情况，可结合讯问录音录像等对被告人的供述和辩解进行审查。根据排非规程，对证据收集的合法性进行调查的应当重视对讯问录音录像的审查，重点审查讯问录音录像是否依法制作、是否完整、是否同步制作、内容是否差异，不能排除以非法方法收集证据情形的，对有关证据应当予以排除。
- 6、检察机关在审判阶段如何举证、质证
  - 根据规定，在法庭审理中公诉人应客观、全面、公正地向法庭出示与定罪、量刑有关的证明被告人有罪、罪重或者罪轻的证据。双方无争议的证据，可就证据名称及其证明事项、内容作出说明。双方有争议、可能影响定罪量刑的证据一般应单独举证、举证。证明方向一致、证明内容近似或种类相同、有逻辑关系的证据，可归纳、分组示证、质证。
  - 本案中，涉及两起犯罪事实，一般应分别举证。一般先出示言词证据，再出示物证、书证等实物证据。